



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'יחזקאל' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
סיוט א"ז אדר ב' תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 143

פרשת שמיני - פרה

חומרת איסור חמץ בפסח

נושאי השיעור: דברים לזכר מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל | כל איסורים שבתורה בנותן טעם | ההבדל בין חמץ לשאר איסורים שבתורה | חומרא דחמץ | בל יראה ובל ימצא | איסור סחורה בדברים האסורים | חמץ לא בדילי אינשי מיניה | הרחקות בין בשר לחלב | דבר שיש לו מתירין | חמץ שעבר עליו הפסח

א. חמץ בפסח אסור אפילו במשהו

אנחנו צריכים להתחיל ללמוד את הלכות הפסח. חז"ל קבעו (פסחים ו') 'שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום'. ויש לכך כמה הסברים בראשונים (נראה בדברי רבינו בספחים טז), האם זה חיוב ללמוד את ההלכות, או שרק מי ששואל בהלכות פסח נחשב שואל כעניין. אבל ברור הדבר לכל הדעות, שעל כל אחד לדעת מה מותר ואסור בפסח.

וראשית כל יש להבין את החומרה של איסור חמץ. ידוע הוא שאיסור חמץ בפסח במשהו (פסחים ז'), דהיינו שאם נתערבה טיפת חמץ בתוך הפסח בתוך קדירה ענקית הכל נאסר. למרות שבודאי שהטיפה הקטנה הזו לא נתנה טעם כלל, ודאי כשהמדובר הוא על קדירה ענקית. והנה הדין הזה הוא דרבנן. ואילו מן התורה דינו כמו שאר איסורים. שמן התורה כל האיסורים שנתערבו משערים ב'נותן טעם'. ו'נותן טעם' היינו, כגון נתערבה חתיכת בשר לא כשר בתוך סיר תפוחי אדמה. הרי שיש לנו לברר קודם אם הבשר נתן טעם בקדירה שאסור באכילה, ואם לא נתן טעם מותר.

ב. כל איסורין שבתורה משערין בנותן טעם

אכן גם הדין שמשערים בנותן טעם יש לברר אם הוא מן התורה או מדרבנן. וזו מחלוקת בגמרא מסכת חולין (מא). ונחלקו בזה הראשונים להלכה. שיש ראשונים הסוברים שלהלכה פוסקים כמאן דאמר שמהתורה משערים בנותן טעם. ויש בגמרא כמה ראיות לכך. ויש כמה ראיות מפסוקי התורה לכך שמהתורה משערים בנותן טעם. לעומת זאת, יש ראשונים הסוברים להלכה, שמהתורה כל האיסורים בטלים ברוב. כלומר שאם היה רוב מהכשר נגד הלא כשר מהתורה זה מותר, ורק מדרבנן צריך שזה לא יהיה נותן טעם. להלכה פסק מרן השלחן ערוך (יו"ד סימן נח ס"א), שכל זמן שהאיסור הוא בנותן טעם הוא אסור מן התורה. כלומר שמהתורה לא מספיק רוב.

ג. אין אפשרות לבדוק את טעם התבשיל

נפקא מינה, אם היה תבשיל שנפלה לתוכו חתיכת בשר טרף, או בשר שנשפך לתוכו חלב, צריך לבדוק אם זה נותן טעם בתבשיל או לא. אולם אם נשפך חלק מהתבשיל, דהיינו מצב שאין שום אפשרות לבדוק אם זה נותן טעם או לא, ספק שאי אפשר לברר אותו, אם נאמר שרק מדרבנן צריך שלא יהיה נותן טעם הרי שזה ספק דרבנן לקולא, אך אם נאמר שמן התורה יש לשער בנותן טעם הרי ספק דאורייתא לחומרא. ולא מספיק שלא יודע כמה נפל, אלא צריך לדעת שזה בודאי לא נתן טעם.

ד. קפילא ארמא

כיצד ניתן לבדוק אם האיסור או החלב נתן טעם בתבשיל? בזמננו היתה אפשרות לבדוק. היום העולם השתנה, בכל דבר מאכל יש עשרות חומרים, תראו כמה חומרים יש בתוך הלחם, כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים אפילו מה הם. [אנשים מפחדים כל כך מהחיסונים, והם לא בודקים אפילו מה שהם אוכלים! תקנו צ"פ פשוט תראו מה הוא



בשבת האחרונה היינו צריכים לאזור כוחות ולהיזהר שלא להתאבל בשבת. אבדנו אדם גדול שאין לתאר עד כמה היה גדול, מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל. כמה הוא למד תורה וכמה שהוא ידע את התורה. הידיעות שלו היו דבר מפליא ממש. אספר לכם דבר קטן שנתוודעתי אליו, סיפור קטן שהוא סיפור גדול. כשהייתי בחור צעיר נכנסתי ללמוד בישיבת 'חברון' כשהישיבה שכנה עדיין בשכונת גאולה. והנה היה שם בחור אחד שלמד בתלמוד תורה בבני ברק, והוא לא כל כך הכיר את הסגנון של הבחורים בישיבה, ולא היה לו חברותא. והנה אני לא הסתדרתי עם החברותא שהיה לי קודם וקבעתי ללמוד איתו. ולמדנו ברוך ה' טוב מאד. והנה אני שם לב שהבחור הזה הוא בקי גדול. כל דבר שאנחנו מדברים הוא אומר מסכת פלונית דף פלוני... מצטט גמרות. אני הייתי כבן שש עשרה, והוא היה בגילי אולי אפילו צעיר ממני במעט. ושאלתי אותו מנין יודע כל כך הרבה מסכתות, והוא סיפר לי על עצמו שסיים את כל הש"ס כמעט שלוש פעמים! ואני תהיתי 'בן כמה אתה בכלל? איך יכול להיות שהספקת כל כך הרבה?!' והוא ענה לי למדתי את זה עם הגאון רבי חיים קנייבסקי! 'מה לבחור כל כך צעיר ולרבי חיים קנייבסקי?' שאלתי, והוא סיפר לי שהוא למד בתלמוד תורה, ובכיתה שלו למד אחד מבניו של הגר"ח קנייבסקי, והם היו חברים טובים. כשהם היו קטנים, בני שמונה בערך, התחילו ללמוד גמרא. והנה כאשר האבא הגדול הגר"ח ראה שבנו התחיל ללמוד גמרא, החל האב ללמוד עימו באופן קבוע. כל יום במשך שעות. זה פשוט לא יאומן. הגר"ח שהוא ספר תורה חי, אדם גדול מאד, תופס את בנו ומקיים בו 'ולמדתם אותם את בניכם', 'והודעתם לבניך ולבני בניך', כפשוטו. בתחילה היה מסביר לו כיצד לומדים גמרא, ותוך זמן קצר החלו ללמוד גם את התוספות. במשך הזמן, החבר של בן הגר"ח הצטרף אף הוא ללימוד, והגר"ח לא סירב לכך... הוא לא אמר לי אני לומד רק עם בני וכו'... וכך למדו שלושתם. ולאט לאט הגר"ח הגביר את הקצב, עד שהפסיקו מלשחק, ומיד לאחר הלימודים בתלמוד תורה [שהיו לומדים שם כמעט עד הערב] היו הולכים לביתו, ולומדים יחד. ובכל יום היו לומדים דף ולפעמים שנים, במשך חמישה ימים בשבוע, ובימי שישי ושבט היו לומדים גם כן יחד, כל הזמן. אבל בימים אלו היו עושים חזרות על כל מה שלמדו במשך השבוע. ופעמים שהיו לומדים כעשרה דפים בשבוע, וחוזרים לפחות פעמיים על כל מה שלמדו. והיו משננים את הלימוד, והוא היה בוחן אותם ושואל אותם שאלות. והוא תיאר לי איך שהגר"ח היה מוחיך להם כל הזמן, מדבר אליהם כל כך יפה, ומסביר להם, 'וכך אני יודע את הש"ס! ...'

כשמעתי כך אמרתי לו שאני רוצה לבדוק אם הוא באמת יודע... והבאתי כל מיני מסכתות, והתחלתי לשאול אותו על התוספות ובכל שאלה מיד הוא עונה ומסביר! וזה החבר של הבן של הגר"ח! ואת הכל הוא קיבל ממנו! ניתן ללמוד מכאן על עוצם הידע שלו, ההתמדה והמסירות שלו לתורה. זה דבר עצום שאין לתאר!! אפשר לומר שהוא היה שייך לדור הקודם.

ה' ירחם עלינו שאנחנו נמצאים בדור יתום, עכשיו אנחנו באמת דור יתום. ובעז"ה נקוה שבקרוב הקב"ה יערה עלינו רוח ממרום ומלאה הארץ דעה את ה'. שנלך בדרכו ובעז"ה נזכה בקרוב לגאולה שלימה ולביאת המשיח. אכ"ר.

מכיל...) בזמנם שהבישול היה יותר פשוט, יותר נורמלי, היו אנשים שהתמחו בלטעום ולומר מה המאכל הזה מכיל. והמומחים הללו היו האופים הגויים, שמלבד אפיית לחם היו מתמחים לטעום ולומר מה המאכל הזה מכיל. והם לא ישקרו, כי זה פוגע במוניטין שלהם, אם לא יאמר את האמת יצא לו שם רע שהוא לא מומחה. בגמרא (ספ) קראו להם 'קפילא ארמאה'. וכמובן צריך שיהיה משיח לפי תומו.

ה. בטל בשישים

אמנם כיום כבר אין את הדבר הזה, אך מצד שני גם בזמנם יש מצב ששום קפילא לא היה יודע, כגון אם נתערבבה חתיכת בשר טרף בחתיכות של בשר כשר, כשהם מין במינו, הקפילא הוא לא 'באבא' שיאמר אם זה כשר או לא, הרי אין טעם שונה לבשר כשר ולבשר הטרף, אשר על כן במקום כזה קבעו חכמים שיש לשער בשישים, חכמים ידעו שכשיש שישים בתבשיל כנגד מה שנפל בו הרי שהאיסור כבר לא נותן בו טעם. וכשהאיסור התערב בשישים ממנו הרי שהוא מותר. אכן יש דברים שלא אומרים כן, כגון בדבר חריף או 'דבר מעמיד', יש תבלינים מסוימים שאפילו אחד מאלף כבר נותן טעם בכל הקדירה.

ו. חכמים החמירו בחמץ

לפיכך כן הוא הדין בחמץ מהתורה, שאם התערב חמץ בכשר בתוך הפסח, זה בטל בשישים. והנה בגמרא (פסחים ל. עבודה זרה עג:) איתא דיון אם חמץ בפסח אסור במשהו, והיינו האם חכמים החמירו בחמץ או לא. ויש בזה מחלוקת בראשונים. אכן יש איסורים שכולם מודים שאוסרים במשהו שאפילו באלף לא בטל (ראה במשנה בעבודה זרה סג.) ויש ראשונים הסוברים כמו רבינו תם בתוספות בכמה מקומות (חולין נז. ד"ה אמר ונפסחים סג ד"ה אמר) שאין הבדל בין חמץ לשאר איסורים, והוא בטל בשישים (שיטת השולחנות פריש טו שאלתא פ). אולם רובא דרובא מהראשונים פוסקים שאחד הדברים שאינם בטלים אפילו באלף זה חמץ, והוא אסור אפילו במשהו (רש"י פסחים ל. ד"ה אמר. הרי"ף פסחים ז: מדפי הרי"ף. הרמב"ם פט"ו מהלכות מאכלות אסורות ה"ט. הרא"ש בפרק בתרא דעבודה זרה סימן כט-ל). הטעם שחמץ אינו בטל אפילו במשהו הוא כי חכמים החמירו בחמץ.

ז. איסור דם ואיסור חלב

אם תשאלו את השופטים של 'בית המשפט העליון' מה יותר גרוע חזיר או חמץ? הם יאמרו שחזיר יותר גרוע, הם חושבים שחמץ זה 'פולקלור' כך הם מדברים בזלזול על התורה שלנו. הם לא אכפת להם! אבל אנחנו ברוך ה' לומדים תורה ואנחנו יודעים שאיסור חמץ הוא יותר משאר מאכלות אסורות. שהרי הנה מי שאכל חזיר, וכמו כן מי שאכל בשר טרף כגון בשר שסכין השחיטה נפגמה, או שנמצאו 'סירות' בריאה, או בשר נבילה, עבר על לאו מהתורה. אולם יש כמה איסורי מאכלות בודדים שהתורה אמרה שהעובר עליהם חייב כרת, שניים מהם קראנו השבוע בפרשה (טו) איסור חלב ואיסור דם. לכן יש לנו את כל דיני מליחה שזו הלכה למשה מסיני, מסורת בידינו, שעל ידי שנותנים מלח על הבשר, המלח שואב את הדם. וגם אם לאחר מכן יוצאים מהבשר מים אדומים, זה נקרא 'מוהל הבשר' כי זה חלק מהבשר, אבל הדם האסור הוא יצא על ידי המליחה.

וכמו כן גם איסור חלב כתוב בתורה: "כי כל אוכל חלב ונכרתה הנפש ההיא מעמיה". וצריך דעת להזהר ולנקר את החלב כראוי. יש אפילו הרבה מקומות שמחמירים ואינם אוכלים בשר מהחלק האחורי של הבהמה, כדי לא להיכנס לשאלות של ניקור. אבל יש שבקייאם בהלכות וידועים להבחין מה צריך ומה לא, יש בזה כל מיני כללים ומסורות, ומנקרים כראוי. אבל בחלק הקדמי של הבהמה אין בעיה של ניקור כלל. וחלב ודם הם יותר גרועים מנבילה וטריפה, כיון שהאוכל חלב ודם חייב כרת, מה שאין כן בנבילות וטריפות. וחמץ דומה לחלב ודם. התורה חוזרת כמה פעמים שמי שאוכל חמץ ושאר "ונכרתה הנפש ההיא מעמיה".

ח. בל יראה ובל ימצא

אולם עם כל זאת חלב ודם הם בטלים בשישים כשאר איסורים למרות שהם בכרת, אבל בחמץ מחמירים אפילו במשהו. והסיבה לכך, שבחמץ יש איסור נוסף שאינו בחלב ודם, והוא 'בל יראה ובל ימצא'. התורה אוסרת שיהיה ברשותנו חמץ, למרות שאינו אוכלו. אדם נמצא בישראל, ובביתו בניו-יורק יש בייגלה, אין שום חשש שיאכל את הבייגלה הזו, הוא לא מתכנן לטעום, עם כל זאת הוא עובר על איסור תורה כיון שיש ברשותו חמץ.

הגמרא בפסחים דנה על מי שבא באונייה, פעם היו נוסעים באונייה שבועות, והוא מסכן יצא לדרך בפורים והאונייה נתקעה בדרך וכבר הגיע ערב פסח ויש ברשותו בבית חמץ ואינו יכול לבערו. הגמרא אומרת שמוכר את החמץ לגוי. וזה יש על כך סימן שלם בשלחן ערוך (סיומן תלז.) ויש בנושא של מכירת חמץ הרבה הלכות. המכירת חמץ נועדה להינצל מאיסור בל יראה ובל ימצא.

ט. אין איסור בל יראה ובל ימצא בשאר איסורים

לעומת זאת בשאר איסורים אין את האיסור של בל יראה ובל ימצא. למשל,

אדם שחט פרה, ולפרה הזו יש חלב, הוא לא צריך מיד לזרוק את החלב והוא לא עובר על כך שיש ברשותו חלב, אדרבא, הוא גם יכול להשתמש בזה, פעם היו עושים נרות מהחלב. כמו ששינו במשנת במה מדליקין אם מותר להדליק נרות שבת העשויים מחלב. התורה אומרת: "וחלב נבילה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו".

כמו כן אם רוצה לסחור בחלב, הוא עושה מזה נרות, אין חשש שאנשים יאכלו את זה מותר. או כגון אדם שחט פרה, ואחרי השחיטה בדקו את הסכין וראו שהיא פגומה, הרי הפרה הזו היא נבילה. למרות שיש ספק, הוא בדק את הסכין קודם השחיטה, אך בבהמה זה לא כמו בעוף, כיון שבבהמה הרבה פעמים הסכין מגיעה לעצם, אפילו עד המפרקת, וכשה מגיע לעצם יש הרבה יותר סיכוי שהסכין תיפגם, ויכול להיות שבשעת השחיטה עד ששחט רוב שניים הסכין עוד היתה בסדר, משום שאולי היא נפגמה מהעצם. הגמרא בחולין אומרת, שאפילו שיש ספק ספיקא הבהמה אסורה, והסיבה לכך, משום שחז"ל אומרים 'בהמה בחייה בחזקת איסור היא עומדת' דהיינו שהבהמה היא בחזקת איסור, צריך לעשות מעשה המתיר את הבהמה, ולא להביא ראייה שהיא טריפה. והנה, האדם הזה יכול למכור את הנבילה הזו לגוי או לתתה לכלבים שלו. ואכן זה מה שעושים כיום. בחז"ל יש מפעלים השייכים לגויים, וכששוחטים והבהמה טריפה היא עוברת ישר לגויים. בארץ המפעלים של הבשר שייכים ליהודים, היהודי קונה בהמות לשחיטה ואת הטריפות מוכר לגויים. אמנם הוא מפסיד קצת, כי בשר לא כשר הוא הרבה יותר זול מאשר בשר כשר, אבל לפחות הוא לא מפסיד. ועצם השווה של הבשר הטרף אצלו במשחטה אין בזה איסור, כי רק באיסור חמץ יש איסור בל יראה ובל ימצא.

י. איסור סחורה בדברים האסורים

אמנם לסחור במכירת איסורים באופן קבוע הוא איסור, מרן השלחן ערוך כתב על כך סימן שלם (יו"ד סימן קיז) שאסור לסחור בדברים האסורים. ומרן פוסק שאפילו באיסור דרבנן כמו סתם יינם, אסור לסחור בזה. אכן לדעת מרן זה גם אסור בהנאה. הרבה ראשונים סוברים שהוא איסור מן התורה. פעם היה לי בעניין הזה הרבה דין ודברים עם אאמו"ר מרן זצוק"ל מה סוברים רוב הפוסקים. מפני שמאידך הרבה ראשונים סוברים שהאיסור הוא מדרבנן שמתאבא לאכול. ויש נפקא מיהו במקום שאין חשש שיבוא לאכול, שאם האיסור הוא מדרבנן השאלה אם אומרים 'לא פלוג' או לא. מאידך גיסא, אם האיסור הוא מדאורייתא הלא אין דורשים טעמא דקרא. זו סוגיא מאד מסובכת. וכתבתי בזה תשובה ארוכה, ואאמו"ר הדפיס את התשובה שלי בשו"ת יביע אומר ולאחר מכן כתב עוד תשובה, בה הוסיף על הדברים שכתבתי (שו"ת יביע אומר ח"ח חו"ד סימן יג-יד). לדעתו רוב הפוסקים הראשונים סוברים שזה איסור דרבנן.

יא. אסור לסחור באיסור גם לצורך פרנסה

פעם הייתי באיזו קהילה קטנה ויש שם סופר מרקט כשר, ובעל המקום הוא יהודי שומר מצוות. וכשנכנסתי הוא מצביע לי על אגף מסויים ששם האגף הוא לא כשר. והכל השאר כשר. הסתכלתי מה יש שם, היו שם כל מיני חלזונות, שקצים, רמשים, סרטנים בקופסאות שימורים וכיו"ב. אמרתי לבעל המקום שאסור לעשות כך, שהרי הוא עושה סחורה בדברים אסורים. אבל הוא אמר לי, תראה, הקהילה פה קטנה, כמה אנשים פה אוכלים כשר?! הרי לא אחזיק מעמד, לא תהיה לי פרנסה! אני חייב למכור גם דברים כאלו.

הלכתי אל רב המקום, ושאלתי אותו, איך פלוני שהוא שומר מצוות, עושה דבר כזה?! אמר לי הרב, אתה יודע כמה רבתי איתו על זה! והוא סיפר לי, שבזמנו פנה לאאמו"ר שיכתוב לו בענין הזה ואאמו"ר כתב לו שזה אסור בהחלט. והוא הראה את הדברים לאיש ואמר לו אתה, אפילו הרב עובדיה אומר שזה אסור! אבל הוא מצידו השיב שאינו יכול לוותר על כך. זה לא דבר פשוט, זו הפרנסה שלו. אבל צריך לדעת שזה אסור, צריך לעמוד בניסיון, אסור לסחור בדברים האסורים.

יב. למכור לגוי את החלק של האיסור

כמו כן אדם שמחזיק מלון בחז"ל והמלון לא כשר, יש לו בעיה גדולה מבחינת ההלכה על כך, זה מלון לא כשר. ואפילו יכתוב שלט "לא כשר" והיהודים לא יכשלו, אין שום חשש שיהודי יאכל, עדיין זה אסור. ואף אם הוא מנהל ויושב במשרדו, ואף פעם לא נכנס למטבח, גם אסור. הפתרון היחידי בדבר כזה הוא שהיהודי יצא מזה לגמרי, הוא לא קונה לא מוכר, אלא יש איזה גוי שכל החלק של המזון שאינו כשר מוכרו לגוי, והוא מטפל בזה. שיעשה איתו חוזה על כך, והגוי מביא לו את הסיכום הוצאות והכנסות ולא יותר. אבל לא ידבר איתו על מה שצריך שיספק למקום, במיוחד אם זה יין שהוא סתם יינם שהוא אסור לפי דעת מרן, ואם מרויח מזה זה אסור בהנאה.

יג. לסחור בדברים אסורים לא באופן קבע

יש עוד היתר לסחור בדברים האסורים והוא אם זה לא בדרך קבע. כמו מה שאמרנו, אדם שוחט בהמה ואינו יודע אם היא כשרה או לא, מותר למכרה לגוי. וזה פסוק מפורש: "לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה". 'גר תושב' זה

יד. הרחקות באכילת בשר בחלב

מכל האמור רואים שבחמץ יש שתי חומרות גדולות. א. שהוא בכרת. ב. שיש בו איסור בל יראה ובל ימצא. אבל רבותינו הראשונים כותבים נימוק שלישי למה החמץ יותר גרוע, 'חמץ לא בדילי אינשי מיניה', כלומר, הנה יהודי שומר מצוות כמובן יודע להיזהר ממה שלא כשר, נבילות, טריפות וכיו"ב. היום ב"ה אנחנו חזקים בדברים הללו, [- אני לא נתקלתי ביהודי שומר מצוות שאמר שצריך להילחם עם היצר הרע שלא לאכול נבילות וטריפות. כיום אנשים צריכים להתמודד עם יצר הרע של לשון הרע ורכילות...] לעומת זאת באיסור בשר וחלב, הבשר הוא 'חלק בית יוסף' כשר למהדרין מן המהדרין, ומותר באכילה, מצד שני החלב גם הוא כשר למהדרין, ומותר לאוכלו. כל הבעיה היא תערובת של שניהם. התורה חוזרת שלוש פעמים על איסור בשר בחלב, וחז"ל דורשים אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור הנאה ואחד לאיסור אכילה. [- להבדיל היום עושים אצל הגויים המבורגר מבשר שחון, עם גבינה צהובה. לצערינו גם בארץ ישראל יש דברים כאלו. כאן יש 'דמוקרטיה'. הם עושים את זה ועוברים על שלושת האיסורים יחד]. כיון שכך חכמים עשו הרחקה, שגם ללא בישול אסור לאכול בשר וחלב. וחכמים אסרו גם עוף עם חלב, כל מה שטעון שחיטה, גם אם זה יונים קטנים. וכל ההרחקות הללו הן גזירה אחת, להרחיק את האדם מן העבירה. וכמו כן מי שאכל בשר, כיון שהבשר דרכו להשאיר טעם ונכנס בין השיניים, גזרו חכמים שאין לאכול חלב אלא מסעודה לסעודה, והיינו שש שעות. וצריך לדעת, שלמנהג הספרדים חייבים להקפיד על שש שעות. אולם לבני אשכנז אמנם יש הרבה קולות בזה, אך כותבים גדולי האחרונים, שמי שיש בו 'ריח תורה' צריך להקפיד על שש שעות. לכן כיום כל האשכנזים שהם יראי שמים באמת מקפידים על שש שעות.

לעומת זאת אם אכל חלב, מספיק שטיפה והדחה יוכל לאכול מיד אחרי זה בשר. אמנם גם בזה יש מחלוקת, ויש מחמירים בסוגים מסויימים של גבינות שאסור לאכול אחריה בשר רק לאחר שש שעות, אך מנהג הספרדים שאין הבדל בין כל סוגי הגבינות, ואף גבינה מלוחה קשה, שמשאירה טעם בפפה, יאכל אחר כך לחם וכיו"ב וישתה משהו, יטטוף את ידיו ויכול לאכול בשר. אכן חלק מהמקובלים אומרים שצריך להחמיר בזה, אך ודאי שזו חומרא בלבד.

וכל ההרחקות בין בשר וחלב באו בגלל שזה היתר וזה היתר, אם כן הרי שיש חשש גדול יותר שיבוא לאכול מזה, לכן חכמים עשו הרחקה. כגון אדם יושב לאכול בשר ואשתו אוכלת חלב, אסור לאכול יחד על שולחן אחד, צריכים לעשות היכר ביניהם, שהרי מסתמא מדבר עם אשתו מפעם לפעם [- הוא לא ברוגז איתה... יש כאלו בבית שלהם שכל דבר רושמים מה על חשבונותיה על חשבונה, אלו לא אנשים נורמלים...]. הרי באופן רגיל כששניהם אוכלים אותו דבר הם אוכלים ביחד, הוא יכול לקחת משלה והיא יכולה לקחת משלו, כיון שכך כשאוכלים זה בשר וזה חלב צריכים לעשות היכר ביניהם.

טו. אכילה עם גוי בשלחן אחד

שאלו אותי כמה פעמים, בעיקר בחו"ל זה מאוד מצוי, זה דבר מאוד מקובל שאנשי עסקים הולכים למסעדה, ומדברים על עסקים, והרבה פעמים יהודים רוצים ללכת למסעדה שאינה כשרה הם לא אוכלים שם רק שותים קפה שחור בלי סוכר, בלי כל התערובות שלהם, אם זה מותר. כמובן שיהודים יראי שמים משתדלים שלא לעשות דבר כזה. עצם הכניסה למקום, רואים יהודי עם כיפה נכנס למקום שהוא נבילות וטריפות זה לא ראוי. [- אפשר לומר לגוי לבוא למסעדה כשרה, הגויים דוקא אוהבים את זה, בדרך כלל המסעדות הכשרות הן יותר נקיות, יש יותר הגיינה]. אבל פעמים והיהודי אוכל ארוחה כשרה, והגוי עימו במשרד אוכל חזיר. [- לפעמים זה יהודי שרוצה לאכול נבילות וטריפות, הם אומרים לחבר שלהם אל תתערב לי, איך אומרים החילוניים 'אל תכנס לי לצלחת', רבונו של עולם! זה רשע מרושע, מה זאת אומרת 'אל תכנס לי לצלחת'? כל ישראל ערבים זה לזה, יש לי אחריות, אתה רוצה לשבת מול העיניים שלי ולאכול נבילות וטריפות? היה לא תהיה!] מותר ליהודי ולגוי לשבת יחד ולאכול, ואפילו לא צריך לעשות ביניהם היכר, כך כותב הר"ן, הסיבה לכך אדם נוהר מלאכול דבר שהוא לא כשר, הוא לא יבוא לאכול ממה שיש לגוי. בנבילות וטריפות יהודי מרגיש שזה מסוכן לאכול, שזה רעל, ואין חשש שמא יבוא לאכול.

טז. ההבדל בין חמץ לשאר איסורים

לפיכך אנו מבינים את ההבדל בין איסור חמץ לשאר האיסורים. חמץ הוא המאכל היחיד שהכשר הופך להיות לא כשר. אמנם בזמננו היה דבר כזה באכילת הקרבנות, קרבן שעבר זמנו, או שהוציאו אותו מחוץ למקומו, בתחילה הוא היה קודש ולמחרת הוא הפך להיות 'נותר', נותר זה פיגול, והאוכל מזה כתוב "ונכרתה מעמיה" - חייב כרת. בימינו שאין לנו בית המקדש אין דבר כזה שהחפצא של ההיתר הופך להיות איסור. רק חמץ שבערב פסח הוא אסור מדרבנן מאחרי ארבע שעות ומשש שעות ביום הוא אסור מהתורה. כתוב "לא תזבח על חמץ דם זבח" - אסור שיהיה חמץ בזמן שחיטת הפסח שהוא בבין הערביים. מחצות היום חמץ אסור מהתורה. [- ובאמת אנשים קשה להם להתרגל, כמה אנשים ספרו לי שבערב שבת חול

המועד פתאום בצהריים הם חושבים לא קניתי חלות לשבת... ואז הם נזכרים שזה פסח. אנשים רגילים לחמץ 357 ימים בשנה רק שבוע בשנה אסור לנו. אם יבוא יהודי ויאמר שהוא מחמיר באיסור חמץ חודשיים קודם הפסח, יש שאלה גדולה בזה אם עובר על איסור 'בל תוסיף', יש מקום לדון בזה. אבל מי שאוכל חמץ קודם הפסח, וזה כשר למהדרין מן המהדרין, אין בזה כל חשש, אפילו אם זה החמץ שעות, אדרבא כיום לחם שמחמץ הרבה זמן הוא יותר משובח, והוא עולה הרבה יותר כסף...]. אם כן חמץ הוא יותר גרוע משאר האיסורים, נבילה, טריפה, חלב, דם, שקצים ורמשים וכיו"ב, לכן באו חכמים ועשו הרחקה יתירה שחמץ בפסח אסור אפילו במשהו, וזה נקרא 'חומרא דחמץ'.

אם כן יש שלושה נימוקים 'חומרא דחמץ': א. חיוב כרת על האוכלו. ב. איסור בל יראה ובל ימצא השייך בו. ג. לא בדילי אינשי מיניה.

יז. דין דבר שיש לו מתירין

הרמב"ם (ס) יש לו שיטה אחרת באיסור חמץ. הרמב"ם גם סובר שחמץ בפסח במשהו, אך הסיבה לכך היא שחמץ נחשב 'דבר שיש לו מתירין'. בגמרא בתחילת מסכת ביצה (ס) יש סוגיא שלימה על זה. 'ביצה שנולדה ביום טוב אסורה', היא גם נחשבת למוקצה עד מוצאי שבת. אך ברגע שיצאה שבת מותרת באכילה. והנה אם בטעות הביצה הזו נתערבה בביצים אחרות כשרות, שנולדו לפני השבת, ולא ניתן לדעת איזו ביצה היא האסורה, הדין הוא שכל הביצים אסורות באכילה, אפילו אם יש אלף כנגדם. [- יש ראשונים שסוברים שאפילו אם יש ספק אם היא נולדה ביום טוב או לא, והתערבה באלף אחרות, יש ספק ספיקא ואסור. יש אומרים שזה בגלל שזה ספק אחד בגוף ספק אחד בתערובת, ויש אומרים שהוא משום שזה ספק ספיקא בדבר שיש לו מתירין תמיד אסור. מרן השלחן ערוך דן בזה באו"ח סימן תקי"ג ויש שחזרו ממה שכתב ביו"ד, זה נושא לא פשוט ואכמ"ל].

אך ברור הוא שאם ודאי נולדה ביום טוב והתערבה באלף כולן אסורות, ומסבירה הגמרא, משום דהוי דבר שיש לו מתירין. מסביר רש"י (נבילה סס ד"ה אפילו) שהסיבה לכך היא "עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר". והפירוש הפשוט הוא, שכשיש תערובת של איסור בהיתר, כשמתירים את זה לפעמים זה אילוץ, אני חייב להתיר. אבל בביצה שנולדה ביום טוב שנתערבה בביצים כשרות, כרגע יש מצב של תערובת, הלא אפשר להמתין ולאכול את הביצים לאחר השבת או מחר טוב, והאיסור נעלם. ואילו אם נתיר את הביצה בשבת או ביום טוב, הרי זה אילוץ להתיר תערובת איסור והיתר, למה לנו להגיע למצב כזה? וזה נקרא דבר שיש לו מתירין.

והנה סובר הרמב"ם, שהוא הדין לגבי איסור חמץ בפסח. שהרי כשעובר הפסח החמץ מותר, זה איסור זמני שלאחר כך הוא הופך להיות היתר, ממילא זה נקרא דבר שיש לו מתירין.

יח. חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה

אמנם יש לשאול על כך שהרי חמץ שעבר עליו הפסח הוא אסור בהנאה. ויש על כך שתי תשובות: האחת, הדין של חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה זה דוקא כשהוא בפני עצמו, אבל כשהחמץ הוא בתערובת הוא לא אסור לאחר הפסח. וכאן הלא אנו עוסקים בחמץ שנתערב, והרי הוא דבר שיש לו מתירין.

התשובה השניה לכך, שחמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה הוא דברי חכמים, מחמת 'חומרא דחמץ', חכמים גזרו את זה כדי להציל אותך מאיסור בל יראה ובל ימצא, שהחמץ יהיה אסור גם לאחר הפסח, והם התכוונו להחמיר עליו, הם רצו לעשות הרחקה, אי אפשר להשתמש בחומרא הזה לקולא, אי אפשר לבוא ולומר כיון שזה בין כה אסור אם כן זה לא נקרא דבר שיש לו מתירין, אתה לא יכול לתפוס חומרא ולעשות ממנה קולא. לכן כיון שזה רק מדרבנן ומהתורה חמץ שעבר עליו הפסח מותר, הרי שהחמץ נקרא דבר שיש לו מתירין.

יט. נפקא מינה לדעת הרמב"ם

הרמב"ם, הרי"ד ועוד הרבה ראשונים, מסכימים לרמב"ם שזו הסיבה בחומרא חמץ שזה דבר שיש לו מתירין. אבל יש בזה נפקא מינה להלכה, כגון אם נתערב חמץ בערב פסח אחר חצות שהוא אסור מהתורה, שאין את הטעם של חיוב כרת, בערב פסח אחר חצות זה רק לאו מהתורה, אם כן השאלה היא אם החמץ יהיה בטל בשישים בערב פסח אחר חצות. שלהרמב"ם עדיין הוא דבר שיש לו מתירין ואינו מתבטל, אך לטעמים הנ"ל הוא מתבטל.

איך שיהיה אנחנו למדים שלדעת רובא דרובא מהראשונים, חמץ בפסח במשהו, ככה פסק מרן השלחן ערוך להלכה (סימן תמז) חמץ בפסח במשהו.

כ. הרבה חומרות נוצרו מחמת איסור חמץ שאסור אפילו במשהו

לאור האמור, שאיסור חמץ בפסח במשהו, נוצר מזה הרבה חומרות בענייני חמץ. מנהגים שונים והלכות מסויימות. הכל מחמת שחמץ בפסח במשהו. למשל העניין של אורז וקטניות, וכל הנושא של כלים וכו', בעז"ה בשיעורים הבאים נפרט את המנהגים שנוצרו בעקבות האיסור הזה של חמץ בפסח במשהו.

הלכה ברורה

כיצד יש לנהוג בכלי שהשתמשו בו לחמץ רק פעם אחת

כיצד נוהגים בתענית יארציית שחל בחודש ניסן

שאלה: כלי שלא השתמשו בו בחמץ במשך ימות השנה, רק פעם אחת הניחו

עליו חמץ רותח, האם הכלי טעון הכשר לפסח או שהולכים

אחר "רוב תשמישו"?

תשובה: כל כלי שהשתמשו בו בחמץ, אפילו פעם אחת בלבד, טעון הכשר. [והולכים אחר "רוב תשמישו" רק לגבי אופן ההכשר, אך הכלי חייב הכשר כיון שבלע חמץ].

מקורות:

כן האריכו הפוסקים לבאר. עיין בשו"ת דברי מלכאל ח"ג (סימן נו) ובשו"ת זקן אהרן ואלקין ח"ב (חיו"ד סימן מא) ובספר עצי לבונה (סוף סימן צב) ובדרכי תשובה (סימן קכא ס"ק פג). וכן פסק מו"ר אבי בספרו תורת חיים ח"א (סימן טז). וע"ע בילקוט יוסף (חיו"ד כרך י עמוד פ) בשם מרן הגר"ע יוסף. [ועיין בחזון עובדיה פסח (עמוד קלו) הערה טז במוסגר], ובהליכות עולם ח"א (עמוד רפד טור א בסופו). וכן פסק בשו"ת אור לציון (ח"ג פ"י ס"ה).

גם בסעודת פורים, כיון שהיא סעודת מצוה.

שאלה: האם מותר להתענות תענית יארציית בחודש ניסן?

תשובה: לספרדים מותר להתענות תענית יחיד בחודש ניסן, כגון תענית יארציית על פטירת אב או אם. ומותר להתענות אף בערב ראש חודש אייר. ומכל מקום ביום אסרו חג טוב שלא להתענות תענית יחיד.

מקורות:

כן דעת מרן השלחן ערוך (סימן תכט ס"ב). וע"ש במשנה ברורה (סק"י). [ודבריו שם גבי ער"ח אייר אינם אליבא דמרן השלחן ערוך]. ועיין בספר ערבי פסחים (עמוד ג בנד"מ) שכתב שמותר להתענות בחודש ניסן תענית יחיד, והוסיף שאפילו ביום אסרו חג מתענים יארציית. ע"ש. אולם אף שכן דעת מרן דאף ביום אסרו חג שרי לדידן, מכל מקום כמה מהפוסקים החמירו בזה. ועיין במגן אברהם (סימן תכט ס"ח) וש"א, ועיין בחזון עובדיה (עמוד ז) שכתב שטוב להחמיר. ועיין בהלכה ברורה (סימן רפח ס"ק כז) מ"ש בזה, והזכיר מדברינו. ע"ש.

אורחות מרן



שביבי נוהג ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

לאותות לבית אבותם.

מאידיך מרן היה מורה גם לאשכנזים לנהוג כמנהג אבותיהם. וכמו שכשביית ושתחי' התחתנה עם אשכנזי, וקודם החתונה ניגשתי לאאמו"ר מרן זצוק"ל ושאלתי על הכתובה איזו כתובה לעשות. ואמר לי שודאי צריך לעשות

כתובה של אשכנזים, בלי תקיעת כף וכו'!

וכמו כן כשהגיע עת החופה כשהכלה נכנסה, ואאמו"ר עלה לסדר קידושין, באו ואמרו לו שהאשכנזים עושים שבע הקפות... ואאמו"ר עמד והמתין עד שסיימה להקיף את החתן כנהוג אצלם!

איש על מחנהו ואיש על דגלו

"כשהייתי ילד קטן לפני כחמישים שנה, אאמו"ר מרן זצוק"ל הגיע לגור בתל אביב. והנה נודע לו שראש ישיבה אשכנזי בבני ברק אסף את תלמידיו הספרדים ואמר להם, אנחנו חניכנו אתכם וגידלנו אתכם, יש לכם הכרת הטוב אלינו, אתם צריכים להחליף את הנוסח והמנהגים שלכם, וללכת אחרי המנהגים של האשכנזים!

כשאאמו"ר שמע על כך הוא כעס מאוד! והרי זה אתרא דמרן השלחן ערוך! הספרדים היו פה מתמיד, כל היהדות שהיתה בארץ ישראל היתה של יהדות ספרד, רק לאחר מכן הגיעו תלמידי הבעל שם טוב, ותלמידי הגר"א. הגם לכבוש את המלכה עמי בבית! ומה עם 'לא טטוש תורת אמך'?

באותם ימים פרסם אאמו"ר את קביעתו החד-משמעית, בחור ישיבה שלומד אצל אשכנזים אסור לו לשנות ממנהג אבותיו! איש על מחנהו ואיש על דגלו



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

